

한국농어촌공사 감사

[주의] 요구

제 목 지사 건물의 ▲▲임대차 계약관리 소홀

해 당 부 서 가가가가본부 바바바바지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 바바바바지사(이하 “바바바바지사”라 한다)는 [표 1]과 같이 바바바바지소의 1층과 2층을 임대하여 관리하고 있다.

[표 1] 바바바바지소 ▲▲ 임대 내역

(단위 : m², 원)

물건내역	임차인	임대면적	계약기간	연간임대료	비고

* 주: 이마트24는 2024년 기존 계약자가 계약을 해지하고 새로운 임차자로 진행된 계약
자료: 바바바바바지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「▲▲건물 임대차보호법」(이하 “▲▲임대차법”이라 한다) 제10조(계약갱신의

요구 등) 제4항에 따르면 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 기간 이내에 임차인에게 갱신 거절의 통지 또는 조건 변경의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차하도록 되어 있고¹⁾,

같은 법 제11조(차임 등의 증감청구권) 제1항에 따르면 차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 제1급 감염병 등에 의한 경제 사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있되, 같은 법 시행령 제4조(차임 등 증액청구의 기준)에 따라 차임 또는 보증금의 증액청구는 청구당시의 차임 또는 보증금의 100분의 5의 금액을 초과하지 못 하도록 되어 있다.

그리고 공사 「임대사업운영지침」 제8조(임대차 절차) 제4항에 따르면 부문 관리자²⁾는 계약기한 종료 3개월³⁾ 전까지 임차인에게 계약 기한의 종료 및 연장 계약 절차를 통지하여야 하고,

같은 지침 제29조(임대차료의 산정)에 따라 건물의 임대차료는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 감정평가업자가 평가한 가액을 기초로 하여 3년마다 산정하는 것을 원칙으로 하되 감정평가 수수료는 공사와 임차인이 각각 50%씩 부담하도록 되어 있다.

따라서 자산관리 담당자는 공사소유 건물의 ▲▲임대차 계약갱신 시 임대차료 증액 등의 조건 변경이 필요할 경우 임대차 기간이 만료되기 6개월 전부터

1) 다만 ▲▲임대차법 제10조(계약갱신 요구 등) 제2항에 따라 임차인의 계약갱신요구권은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위에서만 행사할 수 있다

2) 부문관리자는 총무인사처장(본사), 농어촌연구원장, 인재개발원장, 농어촌자원개발원장, 지역본부장, 사업단장, 지사장을 말함

3) 「농지법」 제25조(목시의 갱신)에 따라 3개월 전까지 통지하는 것으로 2021. 8. 1. 개정

1개월 전까지 임차인에게 조건 변경을 통지하여야 하고, 임대차료는 100분의 5 증액 또는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 감정평가업자가 평가한 가액을 비교하여 재산정하여야 하며, 감정평가를 실시할 경우 수수료는 공사와 임차인이 각각 50%씩 부담하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [바바바바]지사에서는 ◇◇미용실 외 2개 ▲▲에게 ▲▲임대차법에 따라 2023년 지소 건물의 ▲▲ 임대차 계약⁴⁾의 만료일 2023. 12. 31.의 최소 1개월 전인 2023. 11. 30.까지 임차인에게 임차인에게 갱신 거절 또는 조건 변경의 통지를 하여야 하나 이를 이행하지 않았고⁵⁾,

2024. 1. 11. 감정평가⁶⁾로 산출된 임대차료를 근거로 임차인에 2024. 1. 26. 계약을 통보하였으나 전년도 대비 30%의 임대차료 상승으로 인해 2024. 1. 31. 민원이 발생하여 2024. 2. 27. ▲▲임대차법에 따라 전년도 임대차와 동일한 조건으로 임대차 계약이 이루어져 임대차료 증액을 할 수 없었으며,

임대차료 산정을 위해 실시한 감정평가의 수수료 0,000,000원 중 임차인 부담 내역 50%인 0,000,000원을 임차인으로 징수하지 못하고 지사가 부담하였다.

한편, ▲▲ 임대차계약 갱신을 위해 감정평가로 산출한 임대차료가 [표 2]와 같이 전년도 대비 30% 증액되어 ▲▲임대차법에서 정하고 있는 증액 상한 5% 증액을 초과하여 산출되어 임차인에게 징수하지 못한 임대차료 차액은 증액 상한 5%에 해당하는 0,000,000원으로 나타났다.

4) 계약기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

5) 다만 ◇◇미용실(계약시작일: 2006년)과 ◇◇독서실(계약시작일: 2013년)은 임대차계약기간이 10년 이상으로 계약갱신요구권을 행사할 수 없고, ◇◇◇24(계약시작일: 2018년)는 6년이 경과하여 계약갱신요구권을 행사할 수 있음

6) [바바바바]농지관리-201(2024. 1. 11.)호

[표 2] 2024년 [바바]지소 ▲▲의 임대차료 산정방법 비교

(단위 : m², 원, %)

물건내역	임차인	2024년 임대료 (A)	24년 감정평가 임대료(B)	감정평가임대료 상승률(B-A)/A)	5% 증액 임대료 (C)	차액 (D=C-A)

주1: 2024년 임대료는 ▲▲임대차법에 따라 2023년 임대료와 동일

주2: 이마트24은 건강상의 이유로 임대차 계약을 중도 해지하여 144일(2024. 1. 1~ 2024. 5. 23.) 임대차료로 계산하여 비교

자료: [바바]지사 제출자료 재구성

그 결과, 감정평가수수료 임차인 부담분 0,000,000원과 ▲▲ 임대차료 증액 분 0,000,000원을 일실하였고, 해당 업무처리의 공정성, 신뢰성이 훼손되었다.

4. 관련부서 의견

[바바]지사에서는 본 건은 해당 법령 등의 숙지로 발생한 건으로 [바바]지소 건물 1층 2호 등 3개소의 ▲▲ 임차인의 경우 2018. 1. 1. 자 계약갱신 시 감정 평가를 한 이후 임대사업운영지침 제29조 제1항에 따른 생산자물가지수 적용 및 코로나19로 인한 소상공인 임대료 감면 조치 등을 사유로 약 6년간 재감정평가를 받지 않다가 금년도 감정평가를 실시하였고,

해당 임차인들은 2024. 1. 11. 감정평가 실시 당시에는 이의를 제기하지 않았다가 감정평가 금액이 직전 임대차료의 약 30% 가량 증액된 것을 확인하자 ▲▲임대차법을 사유로 전년도와 동일한 조건의 계약을 요구하며 민원을 제기⁷⁾하여 지사에서는 본사 자산재무처 문의 및 지역 변호사 구두 자문 등을 통해 전년도와 동일한 조건으로 계약을 추진하는 것이 민원인과의 분쟁 소지를 최소화 하는 것임을 확인한 후 해당 의견에 따라 조치하였으며,

7) 2024. 1. 31. [바바]군 군의원을 통한 유선 민원제기 등

원활한 임대사업 운영 및 추가 민원 발생 방지를 위하여 부득이 감정평가수수료를 지사가 부담하게 된 사항으로 감사 지적사항에 대하여 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 주의

사장(총무인사처장)은 「▲▲건물 임대차보호법」에 따라 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 기간 이내에 임차인에게 갱신 거절의 통지 또는 조건 변경의 통지를 하지 아니하여 증액된 임대차료를 징수하지 못하는 등 업무를 소홀히 한 책임을 물어 [가가가가]본부 [바바바바]지사 6급 ○○○에게 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 지사 건물의 ▲▲임대차 계약관리 소홀

해 당 부 서 가가가가본부 바바바바지사

조 치 부 서 자산재무처

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 바바바바지사(이하 “바바바바지사”라 한다)는 [표 1]과 같이 바바바바지소의 1층과 2층을 임대하여 관리하고 있다.

[표 1] 바바바바지소 ▲▲ 임대 내역

(단위 : m², 원)

물건내역	임차인	임대면적	계약기간	연간임대료	비고

* 주: 이마트24는 2024년 기존 계약자가 계약을 해지하고 새로운 임차자로 진행된 계약
자료: 바바바바바지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「▲▲건물 임대차보호법」(이하 “▲▲임대차법”이라 한다) 제10조(계약갱신의

요구 등) 제4항에 따르면 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 기간 이내에 임차인에게 갱신 거절의 통지 또는 조건 변경의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차하도록 되어 있고¹⁾,

같은 법 제11조(차임 등의 증감청구권) 제1항에 따르면 차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 제1급 감염병 등에 의한 경제 사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있되, 같은 법 시행령 제4조(차임 등 증액청구의 기준)에 따라 차임 또는 보증금의 증액청구는 청구당시의 차임 또는 보증금의 100분의 5의 금액을 초과하지 못 하도록 되어 있다.

그리고 공사 「임대사업운영지침」 제8조(임대차 절차) 제4항에 따르면 부문 관리자²⁾는 계약기한 종료 3개월³⁾ 전까지 임차인에게 계약 기한의 종료 및 연장 계약 절차를 통지하여야 하고,

같은 지침 제29조(임대차료의 산정)에 따라 건물의 임대차료는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 감정평가업자가 평가한 가액을 기초로 하여 3년마다 산정하는 것을 원칙으로 하되 감정평가 수수료는 공사와 임차인이 각각 50%씩 부담하도록 되어 있다.

따라서 자산관리 담당자는 공사소유 건물의 ▲▲임대차 계약갱신 시 임대차료 증액 등의 조건 변경이 필요할 경우 임대차 기간이 만료되기 6개월 전부터

1) 다만 ▲▲임대차법 제10조(계약갱신 요구 등) 제2항에 따라 임차인의 계약갱신요구권은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위에서만 행사할 수 있다

2) 부문관리자는 총무인사처장(본사), 농어촌연구원장, 인재개발원장, 농어촌자원개발원장, 지역본부장, 사업단장, 지사장을 말함

3) 「농지법」 제25조(목시의 갱신)에 따라 3개월 전까지 통지하는 것으로 2021. 8. 1. 개정

1개월 전까지 임차인에게 조건 변경을 통지하여야 하고, 임대차료는 100분의 5 증액 또는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따라 감정평가업자가 평가한 가액을 비교하여 재산정하여야 하며, 감정평가를 실시할 경우 수수료는 공사와 임차인이 각각 50%씩 부담하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [바바바바]지사에서는 ◇◇미용실 외 2개 ▲▲에게 ▲▲임대차법에 따라 2023년 지소 건물의 ▲▲ 임대차 계약⁴⁾의 만료일 2023. 12. 31.의 최소 1개월 전인 2023. 11. 30.까지 임차인에게 임차인에게 갱신 거절 또는 조건 변경의 통지를 하여야 하나 이를 이행하지 않았고⁵⁾,

2024. 1. 11. 감정평가⁶⁾로 산출된 임대차료를 근거로 임차인에 2024. 1. 26. 계약을 통보하였으나 전년도 대비 30%의 임대차료 상승으로 인해 2024. 1. 31. 민원이 발생하여 2024. 2. 27. ▲▲임대차법에 따라 전년도 임대차와 동일한 조건으로 임대차 계약이 이루어져 임대차료 증액을 할 수 없었으며,

임대차료 산정을 위해 실시한 감정평가의 수수료 0,000,000원 중 임차인 부담 내역 50%인 0,000,000원을 임차인으로 징수하지 못하고 지사가 부담하였다.

한편, ▲▲ 임대차계약 갱신을 위해 감정평가로 산출한 임대차료가 [표 2]와 같이 전년도 대비 30% 증액되어 ▲▲임대차법에서 정하고 있는 증액 상한 5% 증액을 초과하여 산출되어 임차인에게 징수하지 못한 임대차료 차액은 증액 상한 5%에 해당하는 1,226,590원으로 나타났다.

4) 계약기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

5) 다만 ◇◇미용실(계약시작일: 2006년)과 ◇◇독서실(계약시작일: 2013년)은 임대차계약기간이 10년 이상으로 계약갱신요구권을 행사할 수 없고, ◇◇◇24(계약시작일: 2018년)는 6년이 경과하여 계약갱신요구권을 행사할 수 있음

6) [바바바바]농지관리-201(2024. 1. 11.)호

[표 2] 2024년 [바바]지소 ▲▲의 임대차료 산정방법 비교

(단위 : m², 원, %)

물건내역	임차인	2024년 임대료 (A)	24년 감정평가 임대료(B)	감정평가임대료 상승률(B-A)/A)	5% 증액 임대료 (C)	차액 (D=C-A)
[Table content is redacted with a large X]						

주1: 2024년 임대료는 ▲▲임대차법에 따라 2023년 임대료와 동일

주2: 이마트24(윤영실)은 건강상의 이유로 임대차 계약을 중도 해지하여 144일(2024. 1. 1~ 2024. 5. 23.) 임대차료로
계산하여 비교

자료: [바바]지사 제출자료 재구성

그 결과, 감정평가수수료 임차인 부담분 0,000,000원과 ▲▲ 임대차료 증액
분 0,000,000원을 일실하였고, 해당 업무처리의 공정성, 신뢰성이 훼손되었다.

4. 관련부서 의견

[바바]지사에서는 본 건은 해당 법령 등의 속지로 발생한 건으로 [바바]지소
건물 1층 2호 등 3개소의 ▲▲ 임차인의 경우 2018. 1. 1. 자 계약갱신 시 감정
평가를 한 이후 임대사업운영지침 제29조 제1항에 따른 생산자물가지수 적용 및
코로나19로 인한 소상공인 임대료 감면 조치 등을 사유로 약 6년간 재감정평가를
받지 않다가 금년도 감정평가를 실시하였고,

해당 임차인들은 2024. 1. 11. 감정평가 실시 당시에는 이의를 제기하지 않
았다가 감정평가 금액이 직전 임대차료의 약 30% 가량 증액된 것을 확인하자
▲▲임대차법을 사유로 전년도와 동일한 조건의 계약을 요구하며 민원을 제기⁷⁾
하여 지사에서는 본사 자산재무처 문의 및 지역 변호사 구두 자문 등을 통해 전
년도와 동일한 조건으로 계약을 추진하는 것이 민원인과의 분쟁 소지를 최소화
하는 것임을 확인한 후 해당 의견에 따라 조치하였으며,

7) 2024. 1. 31, [바바]군 군의원을 통한 유선 민원제기 등

원활한 임대사업 운영 및 추가 민원 발생 방지를 위하여 부득이 감정평가수수료를 지사가 부담하게 된 사항으로 감사 지적사항에 대하여 향후 유사한 사례가 발생되지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(자산재무처장)은 ▲▲ 임대차계약 갱신 시 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 기간 이내에 임차인에게 갱신 거절의 통지 또는 조건변경의 통지를 하는 등 「▲▲건물 임대차보호법」을 준수할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)